ورقة علمية

العفو والديات

تصحيح المفاهيم
وصيانة المقاصد

إعداد

د. علي بن محمد آل نومة القحطاني

جامعة الملك خالد

ندوة «العفو والديات... إلى أين»

ضمن مبادرة (أجاويد ٤) - الخميس ١٦ / ٩ / ١٤٤٧هـ - منصة زوم

العفو والديات: تصحيح المفاهيم وصيانة المقاصد

د. علي بن محمد آل نومة القحطاني.

ندوة "العفو والديات...إلى أين" ضمن مبادرة (أجاويد٤) يوم الخميس 16/9/1447هـ (منصة زوم)

✦ ✦ ✦

الحمد لله الذي امتنّ على هذه البلاد بالأمن بعد الخوف، وبالعدل بعد الفوضى، وبالتحاكم إلى شرعه القويم الذي به تُصان النفوس، وتُحفظ الدماء، وتستقيم المجتمعات.

إن من أعظم نعم الله على هذه الدولة المباركة: إقامة العدل، وتحكيم الشريعة، وحماية المجتمع من العبث بالدماء تحت أي شعار، أو تبرير.

وحديثنا في هذه الكلمة ليس عن أحكامٍ مجرّدة، بل عن مفاهيم مختلّة، ومقاصد مهدَّدة، تتعلّق ببابٍ من أخطر أبواب الشريعة: باب الدماء، من خلال العفو، والديات، وبعض مسالك الاستدلال الخاطئة.

وستكون هذه الكلمة في أربعة عناصر رئيسة:

1. مفهوم العفو وضوابطه.
2. مفهوم الدية ووظيفتها الشرعية.
3. تصحيح مسالك الاستدلال في هذا الباب.
4. صيانة المقاصد الشرعية وحمايتها من التضييع.

أولًا: مفهوم العفو وضوابطه:

العفو في الشريعة فضيلة عظيمة وقد تواترت النصوص في فضله والحث عليه وهو من مكارم الأخلاق وسماحة النفوس، لكنَّ باب الفضائل والمكارم يجب أن لا يطغى على الأصول الواجبة ولا أن يكون بديلاً مطلقاً عنها، بل يجب أن تكون في حدود ما جاء به الشرع لئلا تتحول الفضائل إلى مفاسد، ولهذا تأتي الفضائل مقيدة بأن تقترن بالمصلحة وتبتعد عن المفسدة.

وثمة وقفة حول تصحيح مفهوم العفو في باب الجنايات والدماء، وهي: **هل العفو محمودٌ بإطلاق:**

الجواب على ذلك أن العفو في الشريعة فضيلة لكنها ليست فضيلة مطلقة، وإنما العفو حكم مقيَّد بالإصلاح، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾، فعلّق الأجر على الإصلاح، لا على مجرد العفو، ولهذا قرر أهل العلم – ومنهم ابن عثيمين – أن العفو ثلاثة أقسام:

1- **عفو محمود: إذا ترتب عليه إصلاح وردع. ومن صور ذلك:**

- أن يكون في مجتمع ليس معهودا بالاستخفاف بالدماء.
- أن يكون من جانٍ لم يعرف بالفساد والتساهل في الدماء
- أن يكون بين الأرحام، وفي أخذ القصاص قطيعة بينهم أو نحو ذلك.

2- **عفو مباح:** وذلك إذا تساوت المصلحة والمفسدة (وأن تعفو أقرب للتقوى)

3- **عفو مذموم:** إذا زاد الشر أو جرأ الجناة أو تسبب في فتنة أو افتيات على الحاكم وولي الأمر أو أي مفسدة من المفاسد التي تخل بأمن الفرد أو أمن المجتمع، بل أمن المجتمع مقدم على أمن الفرد والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وتنزل منزلة

الضرورة كما يقرره الفقهاء. فمثلا قد يكون في العفو مصلحة فردية لشخص معين، لكن فيه تعدٍ على المجتمع وأمنه واستقراره وعلى الأمن وعلى الدين.

فهذه أحوال العفو ولا يصح جعل العفو قاعدة عامة، وتحويله إلى مظهر تدين؛ فهذا قلبٌ للمفهوم، وتعدٍّ على حق الجماعة في الأمن، وليس من مقاصد الشريعة في شيء.

والعفو الذي يردع ليس كالعفو الذي يجرّئ، ولا يجوز تسوية الأحكام باسم الفضيلة، وغالب ما نراه اليوم هو من النوع الثالث وهو العفو المذموم وأصبحنا نرى العفو ينادى به في غير موضعه، وأصبح مظهراً من مظاهر التسلط وصار احتفاء بالقتلة وسلباً للفضيلة، صرنا نسمع (أبشروا بفلان) (ولبيه فلان) يعنون به السجين وكأنه مختطف أو مظلوم ...وهو القاتل الذي جاء في فعله الوعيد الشديد، وهذه ظاهرة حذرت منها قبل حوالي ١٥ سنة وقبل استشراء هذا المرض وكان بعض الناس يقول: أنتم تبالغون!!

فهذه مفاسد وإذا أصبح العفو مظنة الإفساد فإن الحث على العفو يتحول إلى مفسدة؛ لأنه: يضعف هيبة الدم، ويشيع الإفلات، ويحوّل

الاستثناء إلى قاعدة. والفضائل إذا أُنزِلت في غير موضعها انقلبت رذائل.

ثانيًا: مفهوم الدية ووظيفتها الشرعية:

الدية: هيَ المالُ المُؤَدَّى إلى المَجنِيّ عليه أو وليِّه بسَبَبِ جِنايةٍ، وهي في أصلها مقدرة شرعا، وليست تعويضًا ماليًا محضًا، ولا صفقةً بين القاتل وولي الدم، وإنما لها مقاصد ثلاثة:

(جبرٌ للخاط، وزجرٌ للجاني، وحفظٌ لحرمة النفس وصيانة لكرامتها)، ولهذا يقول الفقهاء (**العقوبات جوابر وزواجر**).

والدية المقدرة شرعاً يقضى بها في المحاكم الشرعية، أما ما يزيد على ذلك فليس هو من الدية في شيء وإنما يسمى (**معاوضة لإسقاط القصاص**)، فهو من باب المصالحة وليس من باب الدية الشرعية؛ وبالتالي فسبيله سبيل المصالحة ويشترط فيه ما يشترط في باب المصالحة، وهما شرطان:

الشرط الأول: أن تحقق المقاصد الثلاثة التي تقدم ذكرها (الجبر والزجر وحفظ الكرامة)

الشرط الثاني: أن لا تقنن فتحل محل الدية الشرعية، **ومن أوجه إحلالها محل الدية: أن يوضع لها تسعيرة معينة فيقال (خمسة ملايين مثلا)؛ لأن هذا التقنين حينئذ سيؤدي إلى نتيجتين خطيرتين:**

1- **أنها ستكون تغييراً للحكم المقدر في باب الدماء**، الذي جاءت الشريعة بتقنينه، وما سوى ذلك فبابه باب المصالحة لا باب التقنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (وما صالحوا عليه من شيء فهو لهم) (صحيح الجامع برقم ٦٤٥٥) وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزيادة في باب المصالحة لا حد لأعلاها وهو قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (٢٠٤) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٢٢ هجرياً.

2- **أنها تتحول إلى تسعيرة ثابتة تدعو مرة أخرى إلى التساهل في باب الدماء**، ونكون بذلك قد: ألغينا أثرها الردعي، وساهمنا - من حيث لا نشعر - في تفشي القتل لا في تقليله، فهو سعر معلوم يمكن رصده، ثم هو في حدود المقدور عليه وبالتالي فهو تجرئة للجناة مرة أخرى، إذ رفع عنهم السيف ووضع لهم سعر معلوم يسهل الجريمة.

إلا أن يكون من باب المصالح المرسلة الخاصة بولي الأمر، فيجعل سقفاً أعلى أو حداً إليه المنتهى وليس تقنينا يشابه الدية، وإنما حد ينتهى إليه ويجوز التفاوض فيما دونه؛ فهذا من باب تقييد المباح وهو من جملة المصالح المرسلة التي هي من مهمات ولي الأمر وليس من مهمات المجتمع. والشرع لم يترك الأمر لأهواء المجتمع، ولا لميزان العاطفة، بل ربطها بالعدل والانضباط.

والقتل العمد لا يخرج شرعًا عن ثلاثة مسارات:

1. **القصاص: وهو الأصل.**
2. **العفو المجاني: حيث يتحقق الإصلاح.**
3. **الدية الشرعية أو زيادة اجتهادية رادعة.**

ثالثًا: تصحيح مسالك الاستدلال:

ومن أخطر أسباب الخلل في هذا الباب: الاستدلال في غير محلّه.

1. **الاستدلال بعتق الرقبة:** يُستدل أحيانًا بفضيلة عتق الرقبة للحث على العفو في القتل، وهذا خلل في تحقيق المناط؛ لأن عتق الرقبة

في النصوص (باب إحسان وتفريج) والقتل العمد (باب زجر وردع وحماية دماء) ولا تُنقل نصوص الترغيب إلى مواضع العقوبات، ولا يُلغى خطاب الزجر باسم الرحمة. **والرقبة التي ورد الترغيب في عتقها هي الرقبة المملوكة** ابتداءً، سواء كان الرق واقعًا ظلمًا اجتماعيًا سابقًا، أو كان استرقاقًا شرعيًا بسبب معتبر في الشريعة، ففي الحالين، الرقبة محلّها إحسان وإزالة وصف الرق، ولم يلحق العلماء به سوى (الأسير في أيدي الكفار)

أما رقبة القاتل العمد: فليست مملوكة أصلًا، ولا وُجدت لتُفكّ من رق، ولا تدخل في باب الإحسان، بل هي محلّ مساءلة على عدوان متعمد على نفس معصومة، وليست أسيرة في أيدي الكفار وإنما هي بين المسلمين وتحت حكم ولي أمرهم.

فالرقبة المقصودة في أدلة وأحاديث عتق الرقاب هي في الرقبة المملوكة، التي تصح أن تكون كفَّارة يعني أن يكون عبدا مملوكا فيعتق وليست رقبة القاتل نفسه، وهي في معنى قوله تعالى في الكفارات: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾.

فلا يصح بحال الخلط بين تحرير المملوك، وبين إعفاء القاتل

لا يصح نقل حكم شُرع لإزالة وصفٍ قائم (الرق)، إلى باب جناية أُحدثت ظلمًا.

ولا يصح الخلط بين باب الإحسان وباب العقوبات، وبين إزالة الظلم، ومعاقبة من أحدث الظلم.

ولهذا فإن من الخطأ الفادح أن ترى أحيانًا الاستدلال بأحاديث فضل عتق الرقبة، على التوسع في إسقاط العقوبات، أو التخفيف عن القاتل، وهذا استدلال غير صحيح. الجاني من تبعة جنايته، فلكل موضع حكمه ومقصده.

2. **الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾:**

وهذه الآية جاءت في سياقٍ واحدٍ متكامل، قال الله قبله: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾. فالآية من جزئين متقابلين متضادين:

الجزء الأول: في القاتل الذي انتهك حرمة الدم، فكأنما قتل الناس جميعًا.

والجزء الثاني: في المعصوم الذي يُحفظ دمه وليست في حَل الجزء الأول منها.

أما اقتطاع شطر الإحياء، وجعله في القاتل بإسقاط العقوبة عنه؛ فهذا عكس المراد في الآية، ومصادمة لسياقها، وتضييع لمقصدها وتحريف لمراد الله عز وجل ومنها، فهذه الآية ميزان عظيم بين أمرين متقابلين:

فالقاتل العمد داخل في قوله: (فكأنما قتل الناس جميعًا). **وحافظ النفس المعصومة** كالذي ينقذها من الجوع أو من الهلاك المتعدى به عليها أو يكون بالتبرع لها لاستبقاء حياتها فهذا داخل في قوله: فكأنما أحيا الناس جميعًا، فكيف يُستدل بشطر الإحياء لإبطال حكم دلّ عليه شطر القتل؟

وهذا من أخطر أبواب سوء الاستدلال: أن تُؤخذ آيات الفضائل لإبطال آيات الزواجر.

رابعًا: صيانة المقاصد الشرعية:

للشريعة مقاصد أصلية تدور الأحكام معها ولا يصح الإخلال بها أو بشيء منها وإلا حصل التفكك والانهيار في المجتمع، ومن تلك المقاصد:

1. حفظ النفس والردع عن التعدي عليها، وهذا يتجلى في باب تحريم التساهل في الدماء ابتداء بالتعدي عليها أو بالتهوين والتهاون في إقامة القصاص بعد الوقوع فكل هذه روادع وزواجر ولهذا قال تعالى: (كتب عليكم القصاص) وقال ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾.

وبين هاتين الآيتين جاء قوله تعالى: (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) فليس العفو هو الأصل الذي يحفظ النفوس وتأمن به، وإنما هو القصاص، وحفظ النفس لا يتحقق دائمًا بالعفو، بل أول ما يتحقق به بإقامة القصاص؛ لأنه يمنع تكرار الجريمة، ويغلق باب التجرؤ على الدماء.

وحين يركّز على فضيلة العفو ويجعل هو الأصل وينادى إليه خاصة في المجتمعات الدموية تُعطّل هذه الحقيقة، ويُفهم العفو فهمًا خاطئًا، ويهدر مقصد حفظ النفوس، ويُهدر مقصد الردع.

2. **صيانة هيبة الدم:** هيبة الدم لا تُصان بالعاطفة، ولا بالشعارات، وإنما: بصيانة المقاصد الشرعية ومنها أصل القصاص، وضبط العفو، وتحقيق الردع بالزيادة الرادعة.

ومتى ضعفت هيبة الدم، تحولت النصوص من أحكام زاجرة إلى خيارات تفاوضية، وهذا من أخطر مظاهر الخلل المفاهيمي.

3. **خطر تديين التساهل:** فحين يُلبس تعطيل الأحكام لباس الرحمة، وتُستعمل النصوص في غير مواضعها، يتحول الخلل إلى خللين: خلل في الفهم، وخلل في المقصد.

فالرحمة الشرعية ليست في إسقاط كل عقوبة، كما أن العدل ليس في القسوة، وإنما في وضع كل حكم في موضعه.

النتائج والتوصيات

أولا: النتائج:

يمكن تسجيل أهم النتائج واستخلاصها في ثلاث نقاط:

١- **العفو ليس محموداً بإطلاق،** وإنما المحمود منه ما اقترن بالإصلاح، فهو شُرع للإصلاح لا للإفلات، والدية شُرعت للجبر والردع والمعاوضة لتحقيق المقاصد لا للتسليع.

٢- **القصاص هو الأصل،** وشُرع للحياة لا للانتقام، وحين يكثر الدم، تُعاد الأحكام إلى مقاصدها، فيُشدَّد حيث يجب التشديد، ويُرحم حيث تتحقق الرحمة، فيظهر عدل الشريعة وحكمتها، ويُصان المجتمع من الفوضى، **وتصان فضيلة العفو من أن تعود بالمفسدة على المجتمع.**

٣- **لا يجوز الخلط بين باب العقوبات وباب الإحسان،** ولا باب الفضائل وباب الواجبات، ولا النظرة العاطفية والنظرة المقاصدية، ولا النظرة الجزئية الفردية والنظرة الكلية المجتمعية، ولا ما بابه العفو وما بابه الأخذ، ولا ما بابه العاطفة وبابه العقل.

ثانياً: التوصيات:

يمكن الخروج ببعض التوصيات المهمة، وتسجيلها في خمس توصيات:

1- **تكثيف المحاضرات التوعوية في هذا الباب من قبل أهل العلم المختصين** الذين يراعون أوجه النظر العلمي والشرعي ويركز على تصحيح المفاهيم وصيانة مقاصد الشريعة.

2- **التشديد على صيانة الاستدلالات الشرعية من تصرفات المجتمع والإعلاميين**؛ فإن هذا باب من الفتوى والقول على الله الذي لا يجوز لكل أحد الدخول فيه.

3- **أن لا تقنن مبالغ المصالحة، وإنما قد يوضع الحد الأعلى للمعاوضات ويقرره أهل العلم ويضعه ولي الأمر**، وأن يكون حداً تنتهي إليه لا تسعيرة ثابتة تؤدي لتسليع الدماء، وفرق بين: التقنين ووضع الحد. ولا يترك ذلك مرهوناً بالمجتمع فليس هذا من صلاحيته.

4- **ألا يغرى الناس بمبدأ العفو عامة بالميزات الدنيوية التي قد تدفعهم إلى الأخذ به**؛ كأن يقال: يوضع للعافين لوحة شرف أو ميزات

مالية أو معنوية؛ فتضعف النفوس أمام هذه المغريات وتهدر الحقوق ويتجرأ الناس على الدماء، **ويجب التفريق بين أمرين: مبدأ التحفيز ومبدأ التكريم:** أما التحفيز فلا يكون بالأمور الدنيوية المغرية وإنما بالمحفزات الأخروية ولا يوجد محفز أكثر من وعد الله للعافي بالأجر العظيم إن هو تركه لله عزو وجل ولم يتسبب في مفسدة، أما المعاوضات الدنيوية فتذهب الأجر وتخل بالإخلاص وربما تهدر الحق وآثارها قد تكون سلبية تماماً، وأما مبدأ التكريم فيكون لاحقاً للعفو لا محفزاً ولا سابقاً.

5- **أن يرفع سقف المصالحة حتى يكون العوض عن القصاص مبلغاً يحقق الردع والزجر ويثقل ولا يخفف؛** لأن العمد ليس بابه التخفيف وإنما بابه الزجر الرادع ولهذا لم يشرع فيه تحمل العاقلة بخلاف الخطأ الذي بابه التخفيف فشرع فيه تحمل العاقلة بالضوابط التي جاء بها الشرع، وهذا أمرٌ منوط بولي الأمر وليس للمجتمع تحديد السقف فضلاً عن التقنين.

والله المسؤول أن يحفظ بلادنا وأمنها وعقيدتها وولاة أمرها وعلماءها، وأن يحفظ المجتمعات ويعيذها من شرور أنفسها وسيئات

أعمالها.

والله أعلم، وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

✦ ✦ ✦